



Roj: **STS 3118/2026 - ECLI:ES:TS:2026:3118**

Id Cendoj: **28079120012026100474**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **09/07/2026**

Nº de Recurso: **10602/2025**

Nº de Resolución: **490/2026**

Procedimiento: **Recurso de casación penal**

Ponente: **JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 490/2026**

Fecha de sentencia: 09/07/2026

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P)

Número del procedimiento: 10602/2025

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 09/07/2026

Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

Procedencia: Penal 6 de Alicante

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

Transcrito por: BDL

Nota:

RECURSO CASACION (P) núm.: 10602/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 490/2026**

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Julián Sánchez Melgar

D. Manuel Marchena Gómez

D.<sup>a</sup> Susana Polo García

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 9 de julio de 2026.

Esta Sala ha visto el recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la representación legal del **condenado Don Marcos** , frente al Auto de 6 de mayo de 2024 del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alicante, pronunciado en la Ejecutoria núm. 0117/2020, resolutorio de la acumulación de penas solicitada por dicho penado. Los Excmos. Sres. Magistrados integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, han constituido Sala para la deliberación y fallo del presente recurso de casación, bajo la presidencia y ponencia del primero de los indicados. Han sido parte en el presente procedimiento, el Ministerio Fiscal y el penado **D. Marcos** , representado por el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Sánchez Agustí y defendido por la Letrada Doña Vicenta Barón Mateo de la Higuera.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.**-En los antecedentes de hecho debemos examinar el recurso de casación formulado por infracción de Ley por el **condenado Don Marcos** , frente al Auto de 6 de mayo de 2024 del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alicante, dictado en la Ejecutoria núm. 0117/2020.

**SEGUNDO.-**Las Ejecutorias pendientes de cumplimiento que figuran en los Antecedentes de hecho del citado Auto y de las que el penado solicita la acumulación son las siguientes:

[illegible]

**TERCERO.-La Parte Dispositiva**del anterior Auto es la siguiente:

«No procede la acumulación de condenas de las penas impuestas al penado Marcos haciéndoles saber que cabe recurso de casación por infracción de Ley ante la Sala lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante este Juzgado, solicitando el testimonio a que alude el artículo 855 de la LECrim. por escrito autorizado por Abogado y Procurador dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación del auto. Póngase esta resolución en conocimiento del Centro Penitenciario en el que se encuentra interno el penado y de los restantes juzgados que tramitan las ejecutorias referidas en le FJ3ª a los efectos oportunos».

**CUARTO.-**Notificada la anterior resolución a las partes personadas **se preparó**recurso de casación por infracción de Ley por el **condenado Don Marcos** , que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

**QUINTO.-**El recurso de casación formulado por la representación el **condenado Don Marcos** , se basó en el siguiente **MOTIVO DE CASACIÓN**:

**Motivo primero y único.**-Por infracción de Ley del art. 849 de la LECrim. por incorrecta interpretación del art. 76 del C. penal y 25 de la CE.

**SEXTO.-**Instruido el **MINISTERIO FISCAL** del recurso interpuesto interesó la inadmisión a trámite del mismo y su desestimación por las razones expuestas en su informe de fecha 12 de enero de 2026; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

**SÉPTIMO.**-Por Providencia de esta Sala se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 9 de julio de 2026; prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Mediante Auto de fecha 6 de mayo de 2024, dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alicante en la Ejecutoria 1172/2020, se realiza operación de acumulación jurídica de las penas reflejadas en nuestros

**SEGUNDO.-** El recurrente alega en el desarrollo de su recurso, en concreto en su motivo primero y único, que el Auto impugnado vulnera las previsiones del artículo 76 del Código Penal, en la medida que en dicha resolución no se realizan de manera correcta las operaciones de acumulación jurídica.

[illegible]

«De lo que se acaba de exponer, resulta evidente que NO PROCEDE LA ACUMULACION, tal y como igualmente propone el Ministerio Fiscal».

Por lo que estimaremos en ese sentido el recurso formalizado por el recurrente, con declaración de costas de oficio ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

rt. 901

**1º.- ESTIMAR** el recurso de casación interpuesto por el **condenado Don Marcos**, frente al Auto de 6 de mayo de 2024 del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Alicante, pronunciado en la Ejecutoria núm. 1172/2020.

**3º.- SE DECLARAN DE OFICIO** las costas procesales ocasionadas por su recurso en la presente instancia casacional.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

3